

杭州市西湖区人民法院

刑事判决书

(2024)浙0106刑初XXX号

公诉机关杭州市西湖区人民法院。

被告人陈小明，男，1997年8月10日出生，居民身份证号码3301*****1111，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省杭州市西湖区XX路XX号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年3月26日被杭州市公安局西湖分局刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于杭州市西湖区看守所。

杭州市西湖区人民法院以西检刑诉〔2024〕XXX号起诉书指控被告人陈小明犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民法院派检察员XXX出庭支持公诉，被告人陈小明到庭参加诉讼。现已审理终结。

杭州市西湖区人民法院指控：2024年3月10日，被告人陈小明在杭州市西湖区XX银行网点办理银行卡一张（卡号：6217*****6666），后以人民币500元的价格出售给中间人“阿强”。2024年3月12日，该卡收到来自账号6222*****7788的转账0.01元（备注“上香”），当日及次日累计接收资金人民币800,000元，均在到账后24小时内被转出。经查，上述资金涉及电信诈骗案件3起。公诉机关认为，被告人陈小明的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。

被告人陈小明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2024年3月25日，被告人陈小明在杭州市西湖区XX路XX号家中被公安机关抓获归案。到案后，被告人陈小明如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人陈小明退缴违法所得人民币500元。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：

书证：户籍证明、银行开户记录、银行交易流水、扣押决定书、扣押清单等；

电子数据：涉案银行卡网银转账记录电子数据、陈小明手机微信聊天记录；

被告人供述与辩解：被告人陈小明的供述与辩解；

其他证明材料：抓获经过、退缴违法所得收据等。

本院认为，被告人陈小明明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈小明犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。

被告人陈小明到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈小明自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈小明已退缴违法所得，酌情从轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人陈小明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2024 年 3 月 25 日起至 2024 年 10 月 24 日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

二、追缴被告人陈小明违法所得人民币五百元，上缴国库。

三、扣押在案的涉案银行卡一张、手机一部，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX

2024 年 5 月 10 日

（院印）